

통보(모범사례)

제 목 지식재산권 관리 프로세스 개선으로 지식재산권
유지비용 절감 및 활용률 향상

모 범 부 서(기관) □□처 ◆◆◆◆팀

조 치 부 서(기관) □□처

모 범 내 용

1. 업무 개요

□□처는 지식재산권 전략 기획, 출원·등록 관리, 조사분석(가치평가 등), 보상업무 등 지식재산권 운영 및 관리업무를 수행하고 있다.

2. 공사 지식재산권 관리 프로세스 개선의 필요성

특허 연차료¹⁾(이하 “연차료”라 한다)는 연차가 높을수록 증가하는데, 공사 전체 특허 중 XX년 이상 경과 특허의 비중은 XX%(20XX. X. XX. 기준)를 차지하고 있고 이에 따른 연차료 납부액 부담이 커지고 있었다.

그리고 정부출연연구원은 관련법에 따라 특허 허여, 이전만 가능하고 특허 실시는 할 수 없음에도 평균 특허 활용률이 XX%(20XX~20XX년 기준)인데 비해 공사는 특허 실시를 할 수 있음에도 특허 활용률²⁾은 XX%(20XX. XX. X. 기준)로 낮은 실정이었다.

1) 특허 출원 후에 등록이 된 경우 출원일부터 20년간 사용권을 독점할 수 있는 특허 유지 비용

2) 기술 이전, 허여, 제품 적용 등 기술실시한 특허/권리보유 및 등록 중인 건수 × 100%

따라서 XX년 이상 연차의 특허에 대한 유지 필요성을 검토하여 활용성이 낮은 특허에 소요되는 비용을 절감하는 한편 특허 활용률을 높일 수 있는 개선 방안을 마련할 필요가 있었다.

3. 공사 지식재산권 관리 프로세스 개선 노력 및 성과

이에 []처 []팀은 우선 특허 활용률을 높이기 위해 특허 출원 및 등록 절차를 개선하고 발명신고서 등 관련 양식 X종을 개정하였다.

그리고 위 팀은 보유특허 가치성 사전평가 절차를 마련하고 국내특허 XXX건, 해외 특허 X건에 대해 기술가치 사전평가를 실시하여 기술분야별 평가결과를 도출하였다.

또한 기존 선별방식의 경우 외부평가 결과 하위 XX%의 특허를 대상으로 내부평가를 실시하여 XX점 미만에 해당되는 특허의 권리를 포기하는 방식인데 비해, 위 팀은 특허 활용률을 높이기 위한 개선 방안으로 외부평가 결과와는 별도로 공사 보유특허가 활용된 과거 연혁을 면밀히 검토하여 활용성에 따른 선별기준을 구체화하였다.

이 과정에서 위 팀은 지식재산권 내용을 습득하고 출원 과정을 파악하기 위해 역대 공사 연구과제 결과보고서와 지식재산권 관련 과거문서를 전면 검토하는 노력을 기울였다.

이후 위 검토 결과를 토대로 특허뿐만 아니라 디자인, 상표, 실용신안까지 대상을 확대하고 지식재산권 보유 여부를 판단할 수 있는 선별관리 기준을 수립하여 XXX건의 지속 보유여부 검토가 필요한 대상을 선별하였고, 최종 의견수렴을 바탕으로 기술사업화 심의위원회를 통해 총 XX건의 권리를 포기하는 것으로 결정하였다.

그 결과 해당 지식재산권을 유지하는데 소요되는 비용 XXX백만 원(해당 지식재산권을 포기하지 않는 경우 누적 발생하는 매몰비용) 정도 절감이 예상되고, 지식재산권 활용률이 XX%에서 XX.X%로 상승하는(20XX. X. XX. 기준) 효과를 거두었다.

조치할 사항

目目처장은

지식재산권 관리 프로세스 개선으로 지식재산권 유지비용 절감 및 활용률 향상에 기여한

☒☒처 ◆◆◆◆팀을 포상하시기 바랍니다.